

Visibilità dal luogo pubblico: confermata l'applicazione del CUP agli impianti su aree private

Una recente sentenza della Terza Sezione Civile del Tribunale di Bologna, n. 2679 del 24 ottobre 2025, ha respinto l'opposizione proposta da un operatore pubblicitario contro l'assoggettamento al **Canone Unico Patrimoniale (CUP)** per alcuni impianti collocati all'interno di un'area di servizio autostradale.

I giudici hanno chiarito che, ai fini dell'applicazione del canone previsto dall'art. 1, comma 819, lett. b), della **Legge 160/2019**, è determinante la **visibilità del messaggio pubblicitario da luogo pubblico o aperto al pubblico** del territorio comunale. È quindi irrilevante che l'impianto sia installato su **area privata o su infrastruttura non comunale**, o che l'autorizzazione **sia stata rilasciata da un ente diverso**: ciò che conta è la **percepibilità del messaggio** da spazi accessibili alla collettività.

Nel caso esaminato, i cartelli pubblicitari – di notevoli dimensioni e ben visibili anche a distanza – risultavano chiaramente percepibili dal territorio comunale, giustificando così l'applicazione del canone.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando i principi già espressi dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 1930/1990**, secondo cui l'imposizione pubblicitaria si fonda sulla possibilità che il messaggio sia **percepito da un numero indeterminato di destinatari** quando visibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Principio affermato:

È soggetto al Canone Unico Patrimoniale l'impianto pubblicitario collocato su area privata o di altro ente, qualora il messaggio sia visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale

Allegati



Allegato

